

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 838 - 839/2530

นายประเสริฐ กันจิณะ

โจทก์

บริษัท ที.โอ.เอ. จำกัด

จำเลย

บริษัท ที.โอ.เอ. จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยประสงค์ในข้อที่ว่าจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์มีความผิด มิใช่ตั้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลย จำเลยมิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ศาล  
แรงงานกลางวินิจฉัย แต่จำเลยอุทธรณ์ว่าการวินิจฉัยคดีของศาลแรงงานกลางมิได้  
วินิจฉัยตามประเด็นและหน้าที่นำสืบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นผลให้คำพิพากษาไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของ  
จำเลยไว้พิจารณา

หมายเหตุ โจทย์ที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 41,42)

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษา  
รวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า  
โจทก์ที่ 2

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 2,270 บาท  
แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 7,800 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 32)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามอุทธรณ์ข้อ 3 สาระสำคัญแห่งอุทธรณ์อยู่ที่ว่าศาลแรงงาน  
กลางมิได้กำหนดหน้าที่นำสืบตามภาระการพิสูจน์ตามคำฟ้องและคำให้การที่ถูกต้อง  
แต่ความเชื่อนั้น จำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางไว้ จำเลยจึงไม่มี  
สิทธิอุทธรณ์ ส่วนอุทธรณ์ข้อ 4 ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้  
ทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการลักลอบของจำเลย จำเลยอุทธรณ์เป็นทำนองว่าโจทก์ทั้งสอง  
ทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์  
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ตามอุทธรณ์ข้อ 3 สาระสำคัญแห่งอุทธรณ์อยู่ที่ว่าศาลแรงงาน  
กลางมิได้กำหนดหน้าที่นำสืบตามภาระการพิสูจน์ตามคำฟ้องและคำให้การที่ถูกต้อง  
แต่ความเชื่อนั้น จำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางไว้ จำเลยจึงไม่มี  
สิทธิอุทธรณ์ ส่วนอุทธรณ์ข้อ 4 ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้  
ทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการลักลอบของจำเลย จำเลยอุทธรณ์เป็นทำนองว่าโจทก์ทั้งสอง  
ทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์  
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จุนท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต-สินวล คงลาม)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |